

일상감사	
생산등록번호	
등록일자	
공개여부	

협 조	
--------	--

특정감사 조사결과(1024)

○○○발전본부
(○○○)감사부



I. 조사배경

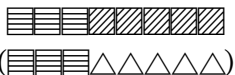
- 2025. 10. 24. 레드휘슬 신고로 “○○○ 주임이 근무시간에 체력단련실에서 운동을 하였다” 는 제보가 접수되어, 해당 직원의 복무 위반 사항 및 규정 위반 여부를 조사함

II. 조사개요

□ 조사기간 및 인원

- 조사 기간 : 2025. 12. 03. ~ 2025. 12. 19.
- 조사 인원 : 검사역

□ 조사대상

성명	직급	소속 (현소속)	나이	입사	비고
○○○	4	 ( △△△△△)	만 ○○세	-	2024.04.11. 출·퇴근 시간 위반 ¹⁾ 으로 <u>견책</u> 처분받음

□ 조사방법

- 대상자 진술청취 및 문답서 작성
- 본부 CCTV 및 근태기록 분석

□ 조사경위

- 2025. 10. 24. 레드휘슬 신고접수
- 2025. 10. 27.~11. 14. 예비조사 시행 (현장점검 및 CCTV 분석)
- 2025. 11. 25. 피신고인에게 CCTV 영상을 제시하고 사실관계 확인
- 2025. 12. 04. 피신고인 면담조사 시행

1) 2023년 1월부터 2024년 1월까지 차량출입기록을 확인한 결과 동 기간 중 총 ○회에 걸쳐 출근 및 퇴근시간 위반을 확인함

□ 중점 조사사항

- 신고내용의 사실관계 확인
- 피신고인의 행위가 근무지 이탈에 해당하는지 여부

Ⅲ. 조사결과

□ 신고내용에 대한 사실여부 확인

- 탄력근무제(근무시간 선택형²⁾)로 근무하고 있으며, 기본 근무시간은 월요일과 수요일은 08시부터 19시까지, 화요일과 목요일은 08시부터 15시까지, 금요일은 08시부터 17시까지로 설정함
- 체력단련실 출입문에 설치된 CCTV 영상³⁾을 확인한 결과, 2025. 5. 1.부터 2025. 10. 31.까지 총 5회에 걸쳐 근무시간 중 누적 7시간 31분 동안 체력단련실을 이용한 사실이 확인함

근무일	근무시간	근무 중 체력단련실 이용시간
2025.07.11.(금)	09:00~18:00	15:19~16:29 (1시간 10분)
2025.08.29.(금)	08:00~19:00	15:55~18:33 (2시간 38분)
2025.09.05.(금)	09:00~18:00	15:39~16:34 (55분)
2025.10.24.(금)	08:00~17:00	14:55~17:00 (2시간 5분)
2025.10.29.(수)	08:00~19:00	18:17~19:00 (43분)
합계	5회	7시간 31분

- ○○○ 주임(이하 피신고인)은 ■■■■■과⁴⁾ 소속으로 ●●창고 내부에 마련된 사무실에 담당차장, 동료직원 2명과 근무하고 있으며,

2) 근무시간 선택형 탄력근무 : 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 않고 주 40시간 범위 내에서 1일 근무시간을 자율적으로 조정할 수 있는 근무제도

3) CCTV 영상은 최대 6개월 동안 저장됨

4) ■■■■■는 ■■■■■과, ●●과로 나뉘어 사무실이 서로 분리되어 있으며, 소속 부서장은 ■■■■■과 직원들과 함께 본관 사무실에서 근무함

근무시간 중 체력단련실 이용은 담당 차장이 퇴근한 이후에 이루어진 것으로 확인됨

□ 피신고인 진술 내용

- 근무시간을 조정한 이유는 신혼집이 세종시에 위치하고 있어 가사분담을 위하여 화요일과 목요일에 15시에 퇴근하기 위함이라고 진술함
- 피신고인은 CCTV를 통해 확인한 근무시간 중 체력단련실 이용(총 5회, 누적 7시간 31분)한 행위에 대해 사실로 인정함
- 피신고인은 근무시간 중 체력단련실을 이용한 행위가 부적절하였으며, 해당 행위 당시 본인이 안일하게 판단하였다고 진술함
- 또한 운동을 하기 전에 ‘연차사용’ 또는 ‘근무시간 조정’ 등의 절차를 이행하거나, 상급자에게 사전 승인을 받은 사실이 없다고 진술함
- 근무시간 중 체력 단련실을 이용한 행위는 회사 규정상 사적행위(개인용무)에 해당한다는 점을 인지하고 있다고 진술함. 또한 자신의 복무위반 행위에 대해 깊이 반성하고 있으며 이에 따른 징계도 감수하겠다는 의사를 표명함.

IV. 근무지 이탈 해당 여부 검토(노무법인 답변)

□ 노무법인 ○○ 답변

- ‘근무지 이탈’의 의미를 넓게 해석하여 피신고인이 사무공간(●●창고 내부 사무실)을 이석한 것에 무게를 두어, 피신고인의 비위행위를 ‘근무지 이탈’로 평가하는 것이 법리적으로 불가능한 것은 아니나,

- 피신고인은 사무직 직원으로서 근로계약서 내지 취업규칙 상 근무장소가 사전에 구체적으로 특정되어 있다고 보기 어렵고 ‘근무지 이탈’에 대한 별도의 판단 기준이 수립되어 있지 않는 상황에서, 사업장 자체를 벗어난 것이 아니라 단순히 사무공간을 이석하였다는 사정만으로 ‘근무지 이탈’이 발생하였다고 단정하기에는 무리가 있음
- 따라서 향후 진행될 조사 및 징계 과정에서의 불필요한 해석 논란을 방지하기 위해 피신고인이 자행한 행위를 ‘근무지 이탈’이 아닌 ‘근무태만(성실의무 위반 등)’으로 보고 관련 절차를 진행하는 것이 법리적·실무적으로 타당할 것으로 사료됨

□ 노무법인 ○○○○ 답변

- 문리해석상 피신고인이 근무시간 중 근무장소를 이탈하여 체력단력실을 이용한 행위는 사용자(회사)의 지휘·감독에서 이탈한 것으로, 이는 넓은 의미의 근무지 이탈에 해당하는 것으로 판단됨
- 다만, 근무지 이탈과 관련하여 상기와 같이 판단할 경우 사안마다 그 기준을 매우 엄격하게 적용할 수 밖에 없으므로 복무관리의 경직성이 발생할 수 있다는 점을 고려해야 함

V. 조사자 의견

- 피신고인은 2025년 5월부터 현재까지 총 5회(누적 7시간 31분)에 걸쳐 근무시간 중 체력단력실을 출입한 사실이 인정되며, 사적 용무를 위한 연차휴가 사용, 근무시간 조정 등 사전 절차를 이행하거나 상급자에 승인받은 사실이 없음

취업규칙 제10조(성실의무)에 따르면, “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 부과한 직무를 완수하여야 한다”고 규정하고 있으며 노무법인 답변을 종합할 때, 피신고인이 근무시간 중 체력단련실을 출입하여 운동한 행위는 근무태만(성실의무 위반)에 해당함

또한 피신고인은 2024. 4. 11. 출·퇴근 시간 위반으로 징계(견책)처분을 받은 이력이 있었음에도, 근무태만 행위를 반복하여 엄중한 책임이 불가피함. 따라서 피신고인은 근무태만으로 취업규칙 제10조(성실의무)를 위반하여 취업규칙 제74조(징계) 제1호에 따라 징계 조치하여야 함.

한편, 관리자 책임 여부와 관련하여 피신고인의 소속 부서장은 본관 사무동에서 근무하고 있고, 담당 차장은 ●●창고 내부 사무실에 피신고인과 함께 근무하고 있으나, 피신고인의 복무위반 행위는 담당 차장의 퇴근 이후 발생한 것으로 확인됨

따라서 피신고인의 복무위반 행위에 대하여 관리자가 이를 인지하기 어려운 상황이었던 점을 고려할 때, 본 건과 관련하여 피신고인에 대한 관리자 책임을 묻기 어려움

V. 조치건의

□ 신분상 조치 사항

소 속 (현소속)	직 급	성 명	업무담당기간	귀책사유	조치건의
■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■)	4직급	○○○	2023.01. ~2025.12.	취업규칙 10조 위반	징계

. 끝.